I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación avícola de pollos de carne con capacidad para 134.660 plazas, en el término municipal de Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria), promovido por «Avícola El Charcón, S.L.». Expte.: EIAO/2024/SO/017.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por Avícola El Charcón S.L., consiste en un proyecto de cambio de orientación productiva para pasar de los 57.000 pavos actuales hasta los 134.660 pollos de engorde, en las parcelas 10.408, 20.408, 491, 477 y 484 del polígono 13 en el término municipal de Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).

Conforme a la normativa de aplicación en la fecha de solicitud, el proyecto se encuentra en el anexo I de la citada Ley 21/2013, dentro del Grupo 1, apartado a) grupo 1.º «Instalaciones destinadas a la cría intensiva de ganado que dispongan de más de: 55.000 plazas para pollos».

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del del proyecto de ‹‹explotación avícola de pollos de carne con capacidad para 134.660 plazas», en el término municipal de Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria), promovido por Avícola El Charcón, S.L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Director General
de Política Ambiental,
Fdo.: José Guirao Sola

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ‹‹EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE POLLOS DE CARNE CON CAPACIDAD PARA 134.660 PLAZAS», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA (SORIA), PROMOVIDO POR AVÍCOLA EL CHARCÓN, S.L. EXPTE.: EIAO/2024/SO/017

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

Expediente N.º	EIAO/2024/SO/017			Promotor		Avícola El Charcón S. L.			
Domicilio social	Calle Acosta n.º 52 de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria)								
Proyecto	Explotación avícola de pollos de carne con capacidad para 134.660 plazas								
Descripción	Cambio de orientación productiva para pasar de los 57.000 pavos actuales hasta los 134.660 pollos de engorde.					Epígrafe Ley 21/2013	Anexo	Grupo	
							I	1 a)	
Capacidad proyectada	134.660 plazas de pollo de carne					UGM	403,98 UGM		
Clasificación de la explotación avícola (Art. 3 del Real Decreto 637/2021, de 27 de julio)									
Por tipo de explotación	1. e) De producción para carne.								
Sometida al régimen autorización ambiental	Epígrafe del Anejo I, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.								9.3 a)
Emplazamiento									
Provincia	Soria	Municipio	Burgo de Osma-Ciudad de Osma				Código postal	42300	
Paraje	Charcón	Polígono	13	Parcela	10408	Referencia catastral	42071H013104080000RB		
Paraje	Charcón	Polígono	13	Parcela	20408	Referencia catastral	42071H013204080000RO		
Paraje	Charcón	Polígono	13	Parcela	491	Referencia catastral	42071H013004910000RY		
Paraje	Cristo	Polígono	13	Parcela	477	Referencia catastral	42071H013004770000RE		
Paraje	Cristo	Polígono	13	Parcela	484	Referencia catastral	42071H013004840000RH		
UTM X (m)	493.036	UTM Y (m)	4.599.100			Huso	30		
Superficie parcela	94.909 m^2	Superficie construida	7.837,5 m^2			Superficie ocupada granja	35.018 m^2		

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES, y ZONAS VULNERABLES, DATOS AMBIENTALES BÁSICOS

Distancia a núcleo de población	– > 500 m a la Olmeda – > 1000 m a La Rasa	Coincidencia territorial con RN 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	No
Zona vulnerable (Decreto 5/2020, de 25 de junio)	No	Explotación ganadera más cercana	> 1 km

Distancia otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)	140 ml al Río Ucero > 800 m SO-P-4123				
Distancia a espacios protegidos	+ 5 km Red Natura 2000, ZEC Riberas del Río Duero y afluentes.				
Zona con masas de agua en riesgo por exceso de nutrientes	400030–Aranda de Duero (río Duero en Gormaz). Apéndice 14.2 Umbrales máximos de excedentes de nitrógeno, en kilogramos por hectárea y año, para masas de agua en riesgo por nutrientes				
Factor agroambiental municipal en 2025	14.90	Factor agroambiental comarcal en 2025	12.85	índice de carga ganadera en 2025	11.33

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PRINCIPALES

INSTALACIONES EXISTENTES Cuatro naves de pavos de 1.756, 1996, 1.800 y 2.000 m^2. Vestuarios y oficina Almacén Local técnico Transformador Depósito de gas propano Generador auxiliar de gasoil Depósito de agua Silos de pienso Vallado perimetral Generadores de calor de gas propano Estercolero	<u>INSTALACIONES PROYECTADAS</u> Modificación de los sistemas de alimentación y de bebida para los animales.

1.4. CONSUMO DE RECURSOS

Pienso para alimentación	3.367 t /anuales	Sistema y capacidad de almacenamiento	10 silos de 18 t y un silo de 16 t				
SUMINISTRO AGUA							
Depósito X	2x 50.000 litros	Sondeo X	Organismo de cuenca	C.H.D.	Captación	3.000 m^3 /anuales	Consumo previsto 6.747 m^3/año
ENERGÍA							
Demanda energética estimada y solución propuesta	Red Eléctrica: 251.129 kWh/año Propano: 3,9 g/h funcionamiento generadores de calor (4 generadores de aire de gas propano de 80 kW.) Generador para averías de gasoil.	Otras fuentes de energías renovables	Durante el año 2022, en la nave D se colocó una instalación fotovoltaica para autoconsumo de 41,04 Kw de potencia, suficiente para autoabastecerse en aprox. de 70% de consumo energético estimado.				

1.5. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Aguas residuales	Las aguas procedentes de los servicios higiénicos se conducirán a fosa séptica.
Pluviales	No se realiza la recogida de aguas pluviales en la explotación, quedan dentro de la parcela.

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Destino de residuos	Gestor autorizado.	Estimación mortalidad	Se estiman en 8.000 Kg anuales, retirados por gestor autorizado.
Sistema de almacenamiento de cadáveres	Contenedor.	Capacidad de almacenamiento de cadáveres	1.000 l

1.7. DEYECCIONES

Cantidad anual producida (toneladas, m^3 o litros)			Nitrógeno aplicable (kg N/año)	Almacenamiento	Frecuencia de retirada					
					Capacidad de la instalación	552 m^3 (501,81 m^3 con margen de seguridad del 10%)				
Estiércol (sólido)	Purín (no sólido)				Balsa	☐	Tanque	☐	Estercolero	☒
					Aprovechamiento energético				☐	
2.693,2 m^3			59.945,45		Cubrimiento	Costra natural	Cubierta rígida	Cubierta flotante	Depósito flexible	
Total	2.693,2 m^3					☐	☐	☐	☐	

Destino	☐	Valorización agronómica	%	0%	Superficie acreditada disponible para valorización	Secano		Red piezométrica
	☒	Gestor autorizado / Sistemas de reducción de nitrógeno	%	100%		Regadío		N.º de piezómetros

Aportes máximos de Nitrógeno		Superficie disponible para valorizar en Zona Vulnerable	——-	Indicar si aporta parcelas para valorización agrícola y distancia a la explotación ganadera	☐ Sí <15 Km	☒ No

1.8. EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Código CAPCA (actividad/foco principal) RD 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación)		
Actividad	Grupo	Código
Gestión de estiércol	B	10 05 08 01

1.9. OLORES

Medidas aplicadas para el control de olores	
Cumplimiento de distancias a receptores sensibles, evitará la permanencia prolongada de residuos.	
Biofiltros, manejo dieta, plan limpieza y desinfección, ventilación (natural o forzada), control temperatura	Si
Sistema de abatimiento de emisiones. Lavador húmedo H_2SO_4 > $(NH_4)_2SO_4$ cubrición de balsas almacenamiento y manipulación adecuados, Quemador posterior al biofiltro	

1.10. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sistema de Gestión Ambiental	☒	Sí	Indicar si incluye Plan de Gestión de Ruido, y técnicas para evitar o reducir emisiones de ruido	No
			Indicar si incluye Plan de Gestión de Olores y cómo supervisa periódicamente las emisiones de olores	No
	☐	No	Plan de producción y gestión de estiércol	Si
			Plan de emergencias medioambientales	Si
			Plan de mantenimiento y gestión de cadáveres	No

El proyecto presentado consiste en el cambio de orientación productiva de 57.000 plazas de pavos de engorde (BOCYL n.º 116, de 12 de junio de 2020) a pollos de engorde. Dicha explotación obtuvo la preceptiva autorización ambiental mediante RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se concede autorización ambiental a la explotación avícola, titularidad de «Avícola El Charcón, S.L.», ubicada en el término municipal de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma (Soria).

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

En el Estudio de impacto ambiental se realiza una identificación y objeto del proyecto, con las características de la instalación, localización, descripción de la explotación. Se incorpora un apartado de riesgos medioambientales de la explotación. En el estudio de impacto ambiental se valoran varias alternativas, como la no realización del proyecto, y la ubicación en el emplazamiento elegido ya que es un cambio de la orientación productiva de una instalación existente.

Se hace una descripción del entorno afectado, y un análisis de la vulnerabilidad del proyecto. Se realiza una descripción de los impactos generados y posteriormente se identifican, valoran y evalúan, quedando definido el impacto del proyecto en líneas generales como moderado.

Posteriormente se realiza un estudio y propuesta de medidas correctoras, así como un programa de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de los indicadores y medidas protectoras y correctoras.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 5 de noviembre de 2024, tiene entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, la solicitud de modificación de Autorización Ambiental y de inicio de la evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de «Explotación avícola de pollos de carne con capacidad para 134.660 plazas», en el término municipal de Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria), promovido por Avícola El Charcón S.L.

Información pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental fue sometido, junto con el proyecto de autorización ambiental, al correspondiente trámite de información pública. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 243 de 17 de diciembre de 2024 y n.º 233 de 3 de diciembre de 2025, y expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).

No se presentaron alegaciones

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se señalan en la siguiente tabla las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas consultadas, así como la emisión del correspondiente informe.

Relación de consultados	*Emisión de informe*
Confederación Hidrográfica del Duero	Si
Subdelegación del Gobierno de Soria	No
Ayuntamiento de el Burgo de Osma.	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.	Si
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria.	Si
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria.	Si
Servicio Territorial Industria, Comercio y Economía de Soria.	No
Servicio Territorial de Sanidad de Soria	Si
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Servicio de Sanidad y Producción Animal.	Si
Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera	No
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Si
Diputación de Soria	No
Asociación soriana para la defensa y estudio de la naturaleza	No
Ecologistas en Acción Castilla y León.	No

Los informes emitidos, de carácter favorable, analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental, destacando los referidos a:

- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte informa que el proyecto objeto de la consulta no afecta a elementos conocidos de significación histórica, cultural o arqueológica.

- La Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria, en relación a las nuevas adendas presentadas por el promotor, indica que está conforme con la capacidad para 134.660 plazas que indica, además si el estiércol es recogido por gestor autorizado se entiende que la gestión de este es conforme con el RD 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas «Las explotaciones que almacenen estiércol en su explotación deberán cubrirlo en un lugar cuya solera esté impermeabilizada y contar con un sistema de recogida de lixiviados para su correcto tratamiento. La capacidad de almacenamiento de estiércoles deberá ser suficiente y adecuada a la gestión prevista en el plan de gestión y producción de estiércoles».

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el Índice de Riesgo Poblacional para el municipio de El Burgo de Osma es «medio».

  De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento del proyecto posee un índice de Riesgo Local y un Índice de peligrosidad «moderado».

  El Riesgo Derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL), el riesgo por carretera para el municipio de El Burgo de Osma es «medio» y para riesgo por ferrocarril no ha sido delimitado.

  Atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

  Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto.

- El Servicio Territorial de Sanidad de Soria indica que revisada la nueva documentación aportada por el promotor y los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto no estima hacer alegaciones.

- El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Dicho informe concluye que el proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos Red Natura 2000 y que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

  Además se indica que el proyecto tampoco coincide territorialmente ni afecta indirectamente a espacios naturales protegidos, ámbito de aplicación de planes de conservación o recuperación de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, zonas naturales de esparcimiento, otras figuras de protección (reservas naturales fluviales, reservas de la biosfera, geoparques mundiales, áreas Ramsar y otras), propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, propuestas de microrreservas de flora, flora protegida, fauna protegida y hábitats de interés comunitario fuera de ZEC. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

En el informe de afecciones al medio natural indica que el proyecto presenta coincidencia territorial con la vía pecuaria «Cordel del Charcón de la Cañada de San Esteban al puente de Osma». No obstante, considera que el proyecto es compatible con esta vía pecuaria, ya que la modificación de la orientación productiva de la explotación avícola existente, no supone un cambio con respecto a la situación actual en relación con esta vía pecuaria.

La viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las condiciones contenidas en su informe, que han sido incluidas en la presente declaración de impacto ambiental.

- La Confederación Hidrográfica del Duero informa que consultadas las bases de datos de este Organismo de cuenca se ha constatado que por Resolución de esta Confederación Hidrográfica de fecha de 18 de noviembre de 1993 se procedió a inscribir un aprovechamiento de aguas con destino a uso ganadero sobre una de las parcelas de actuación (Expte.: IP-0158/1993). Dicho aprovechamiento otorga un volumen máximo anual de 3.000 m^3.

  Sin embargo, no se ha constatado que se hayan iniciado los trámites ante la Confederación Hidrográfica del Duero para modificar las características del mencionado aprovechamiento, con el fin de incrementar los volúmenes y caudales otorgados en el mismo, pues según se indica en la documentación aportada las necesidades hídricas de la explotación (7.265 m^3) son superiores al volumen otorgado (3.000 m^3).

  Tras el segundo periodo de información pública y consultas, la Confederación Hidrográfica del Duero emite un segundo informe en el que se reitera en lo informado en relación con el asunto de referencia.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

Con fecha 27 de enero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remiten al promotor el conjunto de todos los informes para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental. Los informes son contestados por el promotor con documentación complementaria y/o subsanación de esta.

Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 5 de noviembre de 2024, el promotor solicita el inicio de la evaluación ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

Recepción del expediente.

Con fecha 23 de junio de 2026 se da traslado del expediente al Servicio de Evaluación Ambiental, junto con la solicitud de inicio de la evaluación impacto ambiental. Entre la documentación técnica se acompañan los siguientes documentos:

- Documento de modificación sustancial de octubre de 2024.
- Estudio de impacto ambiental del proyecto, de fecha diciembre de 2024.
- Informes procedentes del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.
- Documentación adicional y documentos de subsanación del promotor.

Análisis técnico del expediente.

Encontrándose el expediente de evaluación de impacto ambiental completo, se procede al análisis técnico del mismo. Se considera que no es necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Se disponen de los elementos de juicio suficientes para poder realizar la evaluación de impacto ambiental, no considerándose necesaria la emisión de informes por parte de organismos científicos o académicos. Asimismo, tampoco se considera necesaria información adicional.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto «Explotación avícola de pollos de carne con capacidad para 134.660 plazas», en el término municipal de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria), promovido por Avícola El Charcón S. L., acompañada del proyecto de ejecución de octubre de 2024, estudio de impacto ambiental de diciembre de 2024 y demás información o documentación complementaria que obran en el expediente.

2. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe emitido al respecto, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación y las actuaciones previstas, concluye que no se prevé la existencia de afecciones directas o indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla, siempre que se cumpla el condicionado final.

3. Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles. El promotor deberá aplicar las mejores técnicas disponibles establecidas a través de las guías oficiales existentes para este tipo de instalaciones, tanto en el diseño del proyecto como durante la fase de funcionamiento de la actividad, teniendo en cuenta las características, dimensiones y complejidad de la explotación.

4. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución de dicho proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el apartado 14 «Estudio y propuesta de medidas correctoras», del estudio de impacto ambiental, en lo que no contradigan a las presentes:

a) Normativa sectorial. A esta actividad le será de aplicación toda la normativa sectorial relativa a la explotación de ganado avícola. Deberán cumplirse por tanto las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento, manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria y dotación de infraestructuras, entre otras previstas en dichas normas.

b) Capacidad máxima de la explotación. La capacidad de la explotación será de un máximo de 403.98 UGM., equivalente a 134.660 plazas de pollo de carne.

c) Integración paisajística. Con la finalidad de conseguir una correcta integración de las instalaciones en el entorno rústico en que se ubican y sin perjuicio de lo que establezca el planeamiento urbanístico vigente en el municipio, los colores de los paramentos verticales serán ocres o terrosos. Se deben evitar volúmenes completamente monocromos y, en todo caso, la cubierta nunca puede ser de un de color más claro que la fachada. Asimismo, no se utilizarán colores saturados discordantes y brillantes. Se evitarán los materiales que desvalorizan el paisaje, por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

Las construcciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía natural.

Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Es recomendable la presencia de vegetación en torno a las edificaciones, puesto que bien utilizada contribuye a su integración. Las posibilidades ofrecidas por el uso complementario de árboles, arbustos o enredaderas ayudan a la creación de entornos atractivos. Cuando la pantalla vegetal tiene carácter exclusivamente estético, la morfología de la misma debe estar bien integrada en el entorno. En zonas con escasa vegetación deben evitarse setos tupidos lineales, tan ajenos al paisaje como las construcciones que pretenden ocultar. En su lugar resulta más integrador la plantación de bosquetes de especies autóctonas presentes en la zona, tanto arbóreas como arbustivas.

El Material Forestal de Reproducción a emplear en la plantación propuesta como medida correctora (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) ha de proceder de las áreas establecidas en la «Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba la actualización del Catálogo que delimita y determina los Materiales de Base para la producción de Materiales Forestales de Reproducción identificados…» y obtenidas en un proveedor autorizado según establece el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León.

d) Prevención de la contaminación. Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas, así como de cualquier superficie que esté en contacto con las mismas (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones para la evacuación y almacenamiento de las deyecciones, vaciándose periódicamente, con el fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, impermeabilidad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento. Tales revisiones y/o reparaciones, así como cualquier otra incidencia al respecto, deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación, en su caso. Esta información se reflejará también en el informe anual del programa de vigilancia ambiental.

Se deberá disponer de un plan de emergencias en el que se desarrollen las medidas y actuaciones necesarias a realizar, en el caso de que se produzca un vertido accidental de las deyecciones.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

e) Reducción en la generación de aguas residuales. Para minimizar la producción de excretas y lixiviados, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas y se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión. Todas las zonas de almacenamiento de estiércoles y lixiviados estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se establecerá un sistema de evacuación de las aguas pluviales que deberá ser canalizado al terreno, de forma que no se produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (subproductos ganaderos, piensos, desperdicios, etc.), incluso, se estudiará el aprovechamiento de estas aguas para riego, operaciones de limpieza y otras.

Las aguas residuales de naturaleza doméstica generadas en la actividad (aseos, lavabos, etc.), y por considerarse la solución menos lesiva desde el punto de vista medioambiental, salvo excepciones debidamente justificadas estas aguas deberán almacenarse en depósito estanco y gestionarse posteriormente por gestor autorizado o bien gestionarse junto con las deyecciones ganaderas mediante aplicación al terreno, evitando de este modo el vertido de efluentes residuales de naturaleza doméstica a elementos del dominio público hidráulico.

Para la desinfección de las instalaciones, se utilizarán productos ecológicos que generen residuos de baja peligrosidad y biodegradables. Estos productos desinfectantes estarán autorizados por el organismo competente y su aplicación se realizará con sistemas de pulverización de gota fina. Su manejo, utilización y almacenamiento se corresponderá con lo dispuesto en las fichas de seguridad de cada producto, que deberán estar en la explotación, a disposición y conocimiento del personal.

f) Base territorial. De acuerdo con la documentación presentada, el 100% de la producción del estiércol generados en la granja se entregará a una empresa externa a la granja.

En el caso de que el promotor optase por la valorización agrícola propia del estiércol generado, se deberá cumplir:

1. Se atenderá a lo que las autoridades agrarias en el marco de sus competencias sobre fertilización y explotaciones agrarias informen sobre la viabilidad del plan de gestión de deyecciones ganaderas presentado por la actividad ganadera.

2. El promotor deberá comunicar cualquier cambio en el modo de gestión de las deyecciones ganaderas con la suficiente antelación al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

3. Deberá permanecer ligada de forma continua con la actividad ganadera la superficie agrícola útil necesaria para cumplir lo establecido en el plan anual de abonado y con la legislación aplicable, que permita llevar a cabo en todo momento una correcta gestión de las deyecciones ganaderas.

4. Dado que la propuesta consiste en ampliar la capacidad ganadera a 403,98 UGM, equivalente a 134.660 plazas, y que la instalación se encuentra ubicada en la masa de agua subterránea 400030–Aranda de Duero (río Duero en Gormaz), zona para la que el Plan Hidrológico de cuenca ha determinado umbrales máximos en excedente de nitrógeno para masas de agua en riesgo por nutrientes, se establecerá que la gestión de los estiércoles y purines se desarrollará, al menos para un 70% de su producción, mediante sistemas de reducción de nitrógeno, preferentemente, mediante digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de producción de biogás interna o externa a la granja. El resto (30% del total de la producción de estiércoles y purines), se podrá destinar a valorización agrícola.

5. El promotor acreditará periódicamente que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada del estiércol y que dicha superficie no es utilizada para el mismo fin por otras granjas. Todas las parcelas incluidas en el plan de gestión se encontrarán a menos de 15 km de la granja, con las excepciones contempladas en el Decreto 4/2018 de 22 de febrero, para las cubas de gran tamaño.

6. Se respetarán, en cuanto a la aplicación de las deyecciones al terreno, los fines de semana, los días festivos y las distancias prudenciales a zonas sensibles y lugares habitados que se especifiquen en la normativa al efecto, incorporándose al suelo el mismo día de su esparcido por el terreno. En cuanto a estos extremos se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en las ordenanzas municipales de aplicación.

7. Se atenderá en cualquier caso a lo que las autoridades agrarias en el marco de las competencias sobre fertilización y explotaciones agrarias informen sobre la viabilidad del plan de gestión de deyecciones ganaderas presentado por la actividad ganadera.

8. No se efectuará aplicación de estiércol en tierras no cultivadas o con pendientes superiores al 15%, así como en aquellas zonas prohibidas expresamente por la normativa.

9. Con carácter general no se efectuará la aplicación de subproductos ganaderos en zonas forestales, salvo que se disponga de autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

g) Sistemas de reducción del nitrógeno. La propuesta consiste en el cambio de orientación productiva a 134.660 pollos de engorde 403,98 UGM, la instalación se encuentra ubicada en la masa de agua subterránea 400030–Aranda de Duero (río Duero en Gormaz) zona para la que el Plan Hidrológico de cuenca ha determinado unos umbrales máximos de excedentes de nitrógeno, en kilogramos por hectárea y año, para masas de agua en riesgo por nutrientes, y atendiendo a la documentación la gestión de los estiércoles se desarrollará, en el 100 % de su producción mediante sistemas de reducción de nitrógeno, tales como los indicados en la MTD 19 de procesado in situ del estiércol o instalación autorizada para la recepción de estiércoles de diferentes granjas.

h) Gestión de estiércoles y purines. Se estima que se generarán 2.693,2 m^3 anuales de deyecciones ganaderas, que serán gestionadas a través de gestor externo. Las explotaciones ganaderas que realicen la gestión de las deyecciones mediante los servicios de un agente externo deberán contar con un contrato con este gestor externo para el desarrollo de esta tarea y se deberán documentar todas las retiradas de deyecciones de la granja efectuadas por este gestor externo.

En caso de cambiar de sistema de gestión de los estiércoles, se deberá notificar previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria para su evaluación y, en su caso, aprobación.

Para la correcta gestión del estiércol el titular de la explotación deberá tener en cuenta lo establecido en la normativa sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, las medidas incluidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, así como en las Ordenanzas Municipales y demás normativa que resulte de aplicación

Se vigilará la correcta carga de los estiércoles en las cubas, impidiendo que se produzcan pérdidas de estos sobre el suelo de la propia finca o de las fincas colindantes, adoptando cualquier solución que garantice la consecución de tal fin.

El promotor se responsabilizará de la adecuada gestión de las deyecciones producidos en su explotación.

En el caso de que se produzcan daños al dominio público hidráulico como consecuencia de una inadecuada gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del artículo 97 del TRLA, y del artículo 234 del RDPH.

i) Almacenamiento de estiércoles y purines. Las explotaciones que almacenen estiércol en su explotación deberán cubrirlo en un lugar cuya solera esté impermeabilizada y contar con un sistema de recogida de lixiviados para su correcto tratamiento. La capacidad de almacenamiento de estiércoles deberá ser suficiente y adecuada a la gestión prevista en el plan de gestión y producción de estiércoles.

En la documentación aportada se señala que dentro de las instalaciones no se realiza almacenamiento temporal de estiércol, no obstante, en caso que alguna vez llegue a ser necesario, el sistema de almacenamiento deberá tener la capacidad suficiente para almacenar los residuos durante el periodo en el cual no esté permitido su aplicación al terreno que, al menos, será de tres meses con carácter general, como es el caso, y al menos de cuatro meses en el caso de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agropecuario. También se deberán tener en cuenta para el dimensionamiento de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos los flujos de aguas residuales procedentes de la limpieza de las instalaciones, así como las aguas de escorrentía que circulen por el interior de la explotación, las cuales deberán ser canalizadas hasta dichos depósitos para su gestión conjunta con las deyecciones ganaderas.

Se recomienda que las zonas de almacenamiento de estiércol estén cubiertas. En caso de que esto no sea posible, se deberá tener en cuenta la pluviometría de la zona en el cálculo de la capacidad de los estercoleros o balsas, de tal forma que se garantice el tiempo mínimo de almacenamiento señalado anteriormente.

En ningún caso podrán almacenarse residuos ganaderos fuera de las instalaciones previstas para este fin.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento de estiércoles y purines se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Los sistemas de almacenamiento de las deyecciones tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga del estiércol para su transporte pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames. Se ubicarán preferentemente alejados de cauces naturales y caminos públicos.

Todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural, garantizando su impermeabilidad y estanqueidad.

j) Registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas. Se dispondrá en la granja de un libro de registro de las operaciones de aplicación al terreno de los subproductos ganaderos producidos, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la norma que establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León. El libro de registro estará debidamente cumplimentado y a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

k) Protección de la fauna silvestre. En la desratización de las instalaciones, con el fin de evitar intoxicaciones sobre la fauna silvestre, se deberán utilizar aquellos métodos y productos que supongan una menor afección para aquélla, buscando, con el principio activo y el método de aplicación, la mayor especificidad posible sobre la especie diana. En tal sentido, la aplicación del producto se realizará en porta-cebos herméticos rígidos, de modo que no tengan acceso otros animales, o en la entrada de las huras posteriormente tapadas.

El vado sanitario deberá incluir métodos para evitar que sea utilizado como bebedero por la fauna silvestre, y se establecerán los medios necesarios para impedir que las aves beban en los pediluvios de desinfección.

l) Protección de la vegetación. Se evitará en la medida de lo posible la modificación de la vegetación natural, tanto arbórea, como arbustiva y herbácea, limitándola a lo estrictamente necesario para la ejecución e instalación de las infraestructuras proyectadas. La posible modificación de la vegetación natural se comunicará de forma previa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, que establecerá las condiciones necesarias para la protección de los valores naturales antes del inicio de las operaciones.

En el caso de que sea necesario crear nuevos accesos y zonas de acopio de materiales, se realizarán preferentemente sobre terrenos sin vegetación natural.

m) Protección de las aguas. Con carácter general no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces deberá disponer de la correspondiente autorización del Organismo de cuenca. Además, la explotación deberá situarse fuera de las zonas de salvaguarda de captaciones subterráneas de aguas destinadas al consumo humano (pozos, manantiales, depósitos subterráneos, etc.).

Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad.

En ningún caso se realizarán vertidos directos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco se efectuarán vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Sin perjuicio de las distancias establecidas en las tablas 2 y 7 del Anexo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, los sistemas de almacenamiento de subproductos ganaderos se ubicarán, con carácter general, a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses y humedales, ampliándose a 200 metros en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como en zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma, sin menoscabo del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Se deberá presentar un informe ante el Organismo de cuenca previo al comienzo de la actividad incluyendo, las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro. Con posterioridad se realizarán controles con la periodicidad que determine la autorización ambiental.

Con carácter previo a la puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica servirá como referencia del estado de las aguas subterráneas en situación preoperacional (o previo a la modificación o ampliación de las instalaciones). Los resultados de este informe de caracterización se deberán presentar con carácter previo al inicio de la actividad ante el Organismo de cuenca.

Se realizarán autocontroles anuales de las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados.

n) Captación de agua. Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado. Por ello, será preciso obtener del Organismo de cuenca la correspondiente autorización administrativa, concesión administrativa o modificación de las características del aprovechamiento existente, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor. Para el sondeo existente se deberá tramitar la modificación de la concesión de aguas subterráneas a favor del promotor, para uso ganadero y con el volumen necesario, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción. Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción o modificación del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

   En todo caso, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, la acometida y suministro de agua a los animales se realizará de manera que se optimice el consumo de agua, evitando en la medida de lo posible las pérdidas.

o) Protección atmosférica. Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera el promotor deberá velar por la adopción de las mejores técnicas disponibles, con el fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y, asimismo, reducir el consumo de energía.

p) Producción de olores y molestias. Con el fin de atenuar la producción de olores molestos y reducir su dispersión, se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles que sean de aplicación, como la cubrición de la balsa y/o enterrado inmediato de purines, entre otras.

Si derivado del funcionamiento de la granja se detectaran molestias a las poblaciones cercanas por emisión de olores, se implementarán las medidas adicionales para evitar o reducir estas afecciones, tales como un plan de gestión de olores. El transporte del estiércol se efectuará preferentemente por el exterior de los núcleos urbanos, salvo que se utilice un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.

q) Gestión de residuos. Tanto durante las obras, como en el funcionamiento de la explotación ganadera, se minimizará la generación de residuos, que se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. Los restos generados se retirarán del entorno cuanto antes para su posterior aprovechamiento o para su eliminación, debiendo ser gestionados conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Se establecerán los medios necesarios para impedir el acceso de la fauna silvestre o el ganado a cualquier tipo de residuo o material procedente de la explotación y que pueda tener efectos nocivos en la cadena trófica o en el medio ambiente. Los cercados de las zonas de almacenamiento de residuos deberán ser revisados periódicamente.

Los residuos de medicamentos y los procedentes de tratamientos veterinarios deberán gestionarse conforme a lo establecido en la normativa sobre residuos y suelos contaminados. La granja mantendrá un registro de las operaciones de gestión de residuos zoosanitarios, donde se anoten cantidades producidas, tiempo de almacenamiento y gestión final de dichos residuos, que estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

r) Contaminación acústica. En ningún caso el nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases, construcción, funcionamiento o desmantelamiento deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación.

No obstante, si se detectasen problemas de ruido, el órgano sustantivo podrá exigir medidas adicionales de protección contra el ruido.

s) Uso eficiente de la energía. Se reducirá al máximo la iluminación nocturna hacia el exterior. Las luminarias del exterior de las edificaciones estarán dotadas de pantallas que limiten la dispersión de la luz e impidan las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

Por otro lado, en la medida de lo posible, se utilizarán sistemas de ventilación natural.

En caso de que las naves deban mantener unas condiciones controladas de temperatura, se aplicarán los aislamientos oportunos para evitar pérdidas de calor o la necesidad de aplicar sistemas de refrigeración.

Se analizará la viabilidad de instalación de energías renovables en la explotación.

t) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación debe contar con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumpla y se adapta a la MTD1 y que esté actualizado al cambio de orientación productiva proyectado.

Se recomienda estudiar, la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Se establecerá un protocolo para la formación del personal de la explotación en los riesgos ambientales que implican las actividades propias de la misma y el manejo del estiércol. Se prestará especial atención a cuestiones preventivas y de reducción de riesgos.

u) Obras y maquinaria. Antes del inicio de los trabajos se revisará la maquinaria con el fin de detectar fugas o problemas de contaminación sobre suelos y agua. El mantenimiento de la maquinaria se llevará a cabo en los lugares específicamente destinados para ello.

Los combustibles y lubricantes se transportarán siempre en recipientes homologados y su manipulación se realizará en zonas señaladas al efecto.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas, que deberán gestionarse conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

v) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

w) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o permanente, el titular de la explotación deberá presentar una comunicación previa de forma definitiva o temporal de la actividad ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria junto con un plan de actuación, en el que se indicará la forma de evacuación y gestión de los purines y estiércoles, de los residuos existentes en la explotación y en su caso de los residuos de demolición, así como la adopción de las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos.

x) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

y) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

5. Programa de vigilancia ambiental. Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental.

A partir del inicio de las actuaciones, el promotor justificará la adopción de las mejores técnicas disponibles y presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Este informe recogerá y recopilará los resultados de todos los controles establecidos, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas.

6. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

7. Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

8. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos, que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

9. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

10. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

CV: BOCYL-D-10112026-217-16